



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1150 DEL 19/12/2025

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO LAQUILONE - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI PUBBLICI PROGRAMMA REGIONALE LAZIO FESR 2021-2027 - O.S. 2.1 AZIONE 2.1.1 E O.S. 2.2 AZIONE 2.2.1 CUP: I94D25000460008 CIG: B8F705A961

Prop. n. 1424
del 16/12/2025

COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO LAQUILONE - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI PUBBLICI PROGRAMMA REGIONALE LAZIO FESR 2021-2027 - O.S. 2.1 AZIONE 2.1.1 E O.S. 2.2 AZIONE 2.2.1 CUP: I94D25000460008 CIG: B8F705A961

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la disposizione sindacale di prot. n. 57 del 30/06/2026 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Andrea Cucchiaroni l'incarico di Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell'area diretta, dal 1/07/2025 e fino al 30/06/2028;

Vista la nota prot. n. 55288 del 30/09/2025, con la quale il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, ha nominato l'incarico di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Immobiliare all' Ing. Maurizio Giorgi, fino al 01/10/2026;

Visto il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto l'Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l'Italia, relativo alla programmazione della politica di coesione 2021–2027, approvato con Decisione C (2022) 4787 final del 15/07/2022;

Viste

- a) la decisione di esecuzione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Regionale (PR) Lazio FESR 2021-2027, così come da ultimo modificato con decisione C (2024) 6747 final del 26/09/2024;
- b) la deliberazione della Giunta regionale n. 918 del 07/11/2024 con cui si è preso atto della modifica del PR Lazio FESR 2021-2027, approvata dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n. C (2024) 6747 final del 26/09/2024;

Atteso che il Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027 ha previsto, nell'ambito degli Obiettivi Specifici 2.1 (efficienza energetica) e 2.2. (promozione energie rinnovabili), rispettivamente misure per promuovere:

- a) l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, comprese quelle per la riduzione dei consumi finali di energia primaria degli edifici pubblici;
- b) l'utilizzo di energia rinnovabile nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento, del raffrescamento comprese le misure per la realizzazione di impianti pilota di energia condivisa a servizio delle comunità energetiche rinnovabili;

Vista la determinazione dirigenziale 30 giugno 2023, n. G09045 recante: "PR FESR Lazio 2021-2027. Approvazione del documento "Descrizione del sistema di gestione e controllo dell'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co.)" con i relativi allegati e ss.mm. e ii.;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2024, n. 1119, con la quale sono stati approvati, tra l'altro, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e le "Linee di indirizzo per il sostegno agli interventi di efficienza energetica e realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili - edifici pubblici";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 19 dicembre 2024, n. 1120 avente ad oggetto "PR FESR Lazio 2021-2027 – Approvazione Documento Attuativo del Programma" (DAP) Versione 1.0;

Dato atto che la citata D.G.R. n. 1119 del 2024 ha stabilito:

- che l'avvio degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici proposti dai comuni beneficiari potrà avvenire solo a seguito della sottoscrizione di un'apposita Convenzione tra la Regione Lazio e il Comune beneficiario in cui sia allegato l'elenco degli interventi da finanziare e siano disciplinati rapporti giuridici, obblighi e compiti delle parti, modalità di attuazione degli interventi, trasferimento e rendicontazione delle risorse;
- che lo schema di Convenzione e l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento sarà approvato con successivo atto della Giunta Regionale, previa verifica di ammissibilità al Programma;

Premesso che

- la Regione Lazio con Determinazione G00766 del 22/01/2025 ha approvato il "Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027 - Obiettivo specifico 2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas effetto serra e Obiettivo specifico 2.2. Promozione energie rinnovabili. Azione 2.1.1 - Interventi di efficienza energetica: edifici pubblici e Azione 2.2.1 - Sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, soggetti pubblici. Approvazione del documento per la Presentazione di manifestazioni di interesse per il sostegno agli interventi di efficienza energetica e alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici pubblici";

Considerato che

- il Comune di Monterotondo ha presentato domanda a valere sulla Manifestazione d'interesse richiamata per accedere al "Sostegno agli interventi di efficienza energetica e alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici pubblici";
- con Determinazione della Regione Lazio n. G03328 del 18 marzo 2025 è stata costituita la Commissione di Valutazione incaricata di esaminare le istanze pervenute, al fine di verificarne la coerenza con il PR FESR Lazio 2021-2027 e con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del 22/12/2022 (cfr "Metodologia e Criteri di selezione delle operazioni");
- con Determinazione della Regione Lazio n. G06293 del 21 maggio 2025, si rileva che il Comune di Monterotondo è stato ammesso a finanziamento per un importo pari ad euro 1.467.491,00;
- che risultano finanziati i seguenti interventi:

Titolo interventi	Codice identificativo	CUP	Contributo concesso
Efficientamento Energetico Asilo Nido L'Aquilone	A0850B0055	I94D25000460008	402.000,00 €
Efficientamento Energetico spogliatoi impianto sportivo Fausto Cecconi	A0850B0056	I94J25000050008	303.000,00 €
Efficientamento Energetico Edificio Scolastico B.Buozzi	A0850B0054	I94D25000470008	762.491,00 €
Totale			1.467.491,00 €

Che con nota prot. n. 0780363 del 29 luglio 2025 è stato siglato l'atto di convenzione tra la Regione Lazio ed il Comune di Monterotondo, trasmessa in data 30 luglio 2025 con protocollo in entrata n. 44183.

Vista la determinazione Dirigenziale n. 800 del 01/10/2025 mediante la quale è stata nominato Responsabile del Progetto l'Ing. Giuseppe Tomagra dell'intervento **“DI EFFICIENZA ENERGETICA E ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI PUBBLICI PROGRAMMA REGIONALE FESR LAZIO 2021-2027 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO L'AQUILONE CUP: I94D25000460008.**

Richiamati:

- il D. Lgs 31/03/2023, n. 36, art. 50, comma 1, lett. b) il quale prevede: “affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

- l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

- Il comma 2 del suddetto articolo il quale stabilisce che, in caso di affidamento diretto, l'att di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Dato atto che il Comune di Monterotondo è dotato di propria piattaforma digitale certificata eprocurement Traspare per la gestione dell'albo fornitori e delle procedure di affidamento di lavori servizi e forniture così come istituito dall'articolo 44 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii e dal Decreto n. 148/2021 recante Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, adottato ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la richiesta di preventivo, trasmessa con nota prot. n. 61268 del 28/10/2025 all' Arch. Elena Altomano, con sede in via E. Petrocchi 44, Tivoli (RM) 00019, per il coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per l'Intervento di “Efficientamento energetico ASILO NIDO L'AQUILONE”;

Visto che l'Arch. Elena Altomano, con nota di protocollo n. 63196 del 05/11/2025, sulla piattaforma traspare ha inviato la propria offerta economica pari ad euro 10.508,81 € al netto degli oneri di cassa professionale ed IVA, con un ribasso percentuale pari all'8,00%;

Ritenuto

- **Che** il costo offerto è congruo in funzione delle prestazioni previste per la categoria di lavorazioni, ai sensi del DM 17/06/2016;

- **Che** l'articolo 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n.36/2023 prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori a euro 140.000,00;

- **Che** l'articolo 49 del D.Lgs 36/2023 promuove il principio di rotazione degli inviti;
- **Che** tutte le dichiarazioni presentate sono risultate in regola;

Vista la seguente documentazione scaricata tramite la piattaforma FVOE a comprova dei requisiti:

- 1) Certificato del casellario giudiziale della sig.ra A.E., rilasciato in data 05/11/2025 n. 7204381/2025/R;
- 2) Annotazioni casellario informatico Operatori Economici redatto da ANAC il 05/11/2025;
- 3) Certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA in data 06/11/2025;
- 4) Comunicazione regolarità fiscale n. verifica 16369143 del 05/11/2025;

RITENUTO altresì di poter procedere affidamento di cui in oggetto a favore dell'Arch. Elena Altomano, con sede in via E. Petrocchi 44, Tivoli (RM) 00019, per un importo di euro 10.508,81 oltre Cassa;

Dato atto che la presente costituisce “decisione di contrarre” ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e pertanto si specifica che:

- l'importo affidato per l'INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO L'AQUILONE - Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027 ammonta a complessivi € 10.508,81 oltre cassa;
- il contratto ha per oggetto l'Incarico professionale riguardante il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'intervento di efficientamento energetico all'interno dell'Asilo Nido l'Aquilone e troverà esecuzione mediante scambio di lettera commerciale firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023;
- l'incarico professionale sopraindicato inizia dopo la sottoscrizione della lettera commerciale e termina con la chiusura dei lavori in seguito all'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
- il pagamento delle prestazioni eseguite avverrà nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura elettronica trasmessa dal Professionista, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale del professionista stesso.

Preso atto che non sussistono cause di conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis L. 241/1990 o le altre previste dall'art. 1 comma 9 lett e) L. 190/2012 in riferimento al Responsabile Unico del Progetto, individuato nell'Ing. Giuseppe Tomagra e al Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Ing. Giuseppe Tomagra, che risulta essere in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 e successivi aggiornamenti;

Ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il Dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1) DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la presente decisione di contrarre per l'affidamento diretto, anche senza preventiva consultazione di due o più operatori fermo restando il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del D.Lgs. n. 36/2023 ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi all'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023;

2) DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Incarico professionale riguardante il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'intervento di efficientamento energetico all'interno dell'Asilo Nido l'Aquilone, **CUP: I94D25000460008 – CIG: B8F705A961** in favore dell'Arch. Elena Altomano, con sede in via E. Petrocchi 44, Tivoli (RM) 00019, la quale ha presentato una offerta per il servizio sopra indicato per un importo complessivo di € 10.508,81, oltre cassa;

3) Di impegnare la somma di € 10.929,16 sul capitolo di spesa 7459.02 del bilancio in corso "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO L'AQUILONE - FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO – in favore dell'Arch. Altomano Elena per l'affidamento dell'Incarico professionale riguardante il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'intervento di efficientamento energetico all'interno dell'Asilo Nido l'Aquilone, Codice SIOPE: 2.02.01.09.999, finanziato dalla Regione Lazio, di cui al capitolo di entrata 30102 del bilancio in corso (accertamento 186/0/2025) **CUP: I94D25000460008 – CIG: B8F705A961**" reversali nn. 13246-0-2025, 13247-0-2025, 13248-0-2025, 13249-0-2025, 13250-0-2025, 13251-0-2025;

4) DI DARE ATTO che il RUP relativo all' intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Giuseppe Tomagra, dipendente di questa Amministrazione;

5) DI STABILIRE, in conformità dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che: il fine che si intende perseguire con l'affidamento è il seguente:

- Servizio relativo all'Incarico professionale riguardante il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'intervento di efficientamento energetico all'interno dell'Asilo Nido l'Aquilone;
- il contratto verrà formalizzato mediante scambio di lettera commerciale tra le parti, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- il pagamento delle prestazioni eseguite avverrà nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura elettronica trasmessa dal Professionista, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale del professionista stesso;
- contro il presente atto è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il Dirigente che lo ha adottato, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge;
- per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

6) DI PUBBLICARE la presente determinazione:

1. all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
2. nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
3. nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

7) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario dell'Ente per il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e l'attestazione della copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMM.RE**
Ing. Maurizio Giorgi

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1424 del 16/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 17/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1424**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare**

Oggetto: **INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO LAQUILONE - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI PUBBLICI PROGRAMMA REGIONALE LAZIO FESR 2021-2027 - O.S. 2.1 AZIONE 2.1.1 E O.S. 2.2 AZIONE 2.2.1 CUP: I94D25000460008 CIG: B8F705A961**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 19/12/2025